

Fiche — L'État, cadre d'exercice du pouvoir politique

La page à savoir par cœur, puis les questions à se poser en marchant

Extraite automatiquement du cours Institutions_politiques_Ch01_L_Etat.md. Ne pas modifier ici : corriger le cours, puis republier.

Date · 29 septembre 2026

Document de travail autonome — il remplace le support de cours original, qu'il n'est pas nécessaire de relire. Toute notion évoquée dans le cours y est définie, démontrée et illustrée.

La fiche de synthèse

L'essentiel à savoir par cœur	
Définition	Territoire + population + souveraineté, cumulatifs (Jellinek ; Montevideo, 1933) · une personne morale : continuité (« Le roi est mort, vive le roi ! »), patrimoine distinct (édit de Moulins, 1566)
QUAND	Contrat social — Rousseau, 1762 (aussi Hobbes 1651, Locke 1690) : l'État voulu ; critique : fiction, unanimité · Évolution naturelle — Weber : l'État subi (compétition, centralisation, différenciation) ; critique : nie la volonté de vivre ensemble · aucune ne prime
Territoire	Surface, sol, sous-sol · mer territoriale 12 milles : souveraineté, passage inoffensif · ZEE jusqu'à 200 milles : droits économiques · air au-dessus de la terre et de la mer territoriale (drones) · 1 mille = 1 852 m · ni taille minimale (Monaco) ni continuité (Pakistan, 1971) · art. 53 al. 3
Population	Les nationaux ; les étrangers = administrés · nationalité fixée librement par chaque État : droit du sang, droit du sol (France : les deux ; États-Unis : sol ; Japon : pas de double nationalité) · apatridie refusée (DUDH art. 15 ; 1954, 1961) · citoyenneté : art. 3 , exception art. 88-3 · nation : allemande objective , française subjective (Renan, 1882 : « plébiscite de tous les jours »)
Souveraineté	Pouvoir suprême (Bodin, 1576 : « absolue et perpétuelle ») · Suprême, Indivisible, Perpétuelle · interne : faire et imposer le droit (Weber : monopole de la violence physique légitime ; Jellinek : compétence de la compétence) · externe : indépendance, égalité ; limites librement consenties (UE) · titulaires : monarchie, oligarchie, démocratie
État fédéral	Un État d'États, créé par une Constitution · Superposition, Autonomie, Participation · Sénat américain (2 par État), Bundesrat (3 à 6 voix), 538 grands électeurs (270), révision : 2/3 + 3/4 des États (38)
Confédération	Un traité entre États souverains · unanimité · retrait possible · Suisse avant 1848 · l'UE en est proche (art. 50, Brexit) mais son droit prime et s'applique directement
État unitaire	Un seul appareil d'État, la même loi partout (art. 1er : indivisible) · déconcentration : agents nommés, pouvoir hiérarchique (préfets, 1800 ; Barrot) · décentralisation : collectivités élues, personnalité morale, art. 72 al. 3 , contrôle de légalité (1982), acte II (2003) · État régional (Italie, Espagne) : reste unitaire

Révision en marchant

1. **Les trois éléments de l'État ?** → Territoire, population, souveraineté — cumulatifs.
2. **Pourquoi « cumulatifs » ?** → S'il en manque un seul, il n'y a pas d'État.
3. **L'État est une personne... ?** → Morale : il survit aux gouvernants et a son propre patrimoine.
4. **« Le roi est mort, vive le roi ! » illustre quoi ?** → La continuité de l'État, personne morale.
5. **L'édit de Moulins, 1566 ?** → L'inaliénabilité du domaine de la Couronne.
6. **Qui a écrit *Du contrat social*, et quand ?** → Rousseau, en 1762.
7. **Les deux critiques du contrat social ?** → Une fiction, qui suppose l'unanimité.
8. **L'auteur de l'évolution naturelle ?** → Max Weber.
9. **Sa critique ?** → Elle nie la volonté de vivre ensemble et surestime la guerre.
10. **Laquelle des deux théories prime ?** → Aucune.
11. **Le monopole de quoi, selon Weber ?** → De la violence physique légitime.
12. **Mer territoriale ?** → 12 milles, souveraineté, passage inoffensif.
13. **ZEE ?** → Jusqu'à 200 milles, droits économiques seulement.
14. **Un mille marin ?** → 1 852 mètres.
15. **Au-dessus de la ZEE, le survol est... ?** → Libre.
16. **Droit du sang ?** → La nationalité des parents.
17. **Droit du sol ?** → La nationalité du lieu de naissance.
18. **Les États-Unis, sang ou sol ?** → Sol, 14e amendement.
19. **Un apatride ?** → Personne qu'aucun État ne reconnaît comme son ressortissant.
20. **L'article 88-3 ?** → Les Européens votent aux municipales.
21. **Renan, la nation ?** → Un plébiscite de tous les jours.
22. **Bodin, la souveraineté ?** → La puissance absolue et perpétuelle d'une République.
23. **Les trois caractères de la souveraineté ?** → Suprême, indivisible, perpétuelle.
24. **Les trois titulaires ?** → Un seul, quelques-uns, le peuple : monarchie, oligarchie, démocratie.
25. **Les trois principes du fédéralisme ?** → Superposition, autonomie, participation.
26. **Combien de sénateurs par État américain ?** → Deux.
27. **Combien de grands électeurs pour gagner ?** → 270 sur 538.
28. **Combien d'États pour ratifier un amendement ?** → Trois quarts, soit 38.
29. **Confédération : traité ou Constitution ?** → Traité ; retrait possible.
30. **La Suisse est fédérale depuis... ?** → 1848.
31. **Déconcentration : nommé ou élu ?** → Nommé, sous pouvoir hiérarchique.
32. **Décentralisation : nommé ou élu ?** → Élu, sous contrôle de légalité.
33. **La formule d'Odilon Barrot ?** → Le même marteau frappe, on a raccourci le manche.
34. **La loi qui supprime la tutelle ?** → Celle du 2 mars 1982.
35. **L'État régional, deux exemples ?** → L'Italie et l'Espagne.